

ORIGINAL

RECIBIDO AGO18'26PM4:58
Moy
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 560

INFORME POSITIVO

18 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, previo análisis y consideración, recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 560, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

La Resolución del Senado 560, según referida, propone ordenar a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre los protocolos, planes de contingencia y mecanismos de respuesta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ante situaciones de emergencia relacionadas con contaminantes en plantas de tratamiento y posibles actos de interferencia en instalaciones críticas; y para otros fines relacionados.

Esta Comisión entiende que la Resolución bajo evaluación atiende un asunto de la más alta prioridad para el interés público. El acceso a agua potable segura constituye un servicio esencial e indispensable para la protección de la salud, la seguridad y el bienestar general de la población. El funcionamiento adecuado de hospitales, escuelas, centros de envejecientes, comercios, industrias y hogares depende directamente de la continuidad y confiabilidad del sistema de agua potable y de alcantarillado sanitario.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados fue creada precisamente para proveer y ayudar a proveer un servicio adecuado de agua y alcantarillado sanitario a los residentes de Puerto Rico, conforme surge de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945,

α

según enmendada, conocida como la "Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico". En el cumplimiento de dicha responsabilidad, la AAA administra una extensa red de infraestructura crítica que incluye represas, plantas de filtración, plantas de tratamiento de aguas usadas, estaciones de bombeo, tanques, pozos y miles de millas de tuberías distribuidas a través de todo Puerto Rico.

Por tratarse de una función gubernamental esencial, el Gobierno de Puerto Rico y la propia AAA tienen la responsabilidad de garantizar la continuidad del servicio y de contar con mecanismos efectivos para responder ante cualquier evento que pueda comprometer la calidad del agua, la operación de las instalaciones o la seguridad de la infraestructura. El deber gubernamental de proteger la salud y seguridad de la ciudadanía exige una planificación adecuada, protocolos previamente establecidos y mecanismos ágiles de respuesta y comunicación pública.

La necesidad de la investigación propuesta se hace aún más evidente a la luz de los incidentes recientes ocurridos en los municipios de Canóvanas y Loíza, donde trascendió públicamente la presencia de sustancias contaminantes en instalaciones relacionadas con el sistema de distribución de agua potable, situación que provocó interrupciones del servicio y la realización de pruebas adicionales antes de autorizar el restablecimiento de las operaciones. Los acontecimientos generaron preocupación pública y pusieron de relieve la importancia de contar con procedimientos claros y uniformes para atender situaciones de esta naturaleza.

Ante un evento de posible contaminación del sistema, la ciudadanía tiene derecho a conocer cuáles son los protocolos que se activan, qué agencias participan del proceso, qué muestras se toman, qué laboratorios realizan los análisis, cuáles son los parámetros utilizados para certificar la seguridad del agua y cuáles son los criterios para determinar el restablecimiento del servicio. De igual forma, resulta indispensable conocer los mecanismos de comunicación utilizados para mantener informadas a las comunidades afectadas.

En dicho contexto, esta Comisión entiende que la transparencia y la disponibilidad de información confiable constituyen componentes esenciales de cualquier plan de respuesta a emergencias relacionadas con el suministro de agua

potable. La incertidumbre o la ausencia de información clara puede provocar desconfianza ciudadana, afectar la actividad económica y dificultar la coordinación de respuestas a nivel municipal y comunitario.

De otro lado, la Resolución propuesta también procura examinar los planes de contingencia existentes para garantizar el acceso al agua potable durante la duración de una emergencia, particularmente para escuelas, hospitales, centros de cuidado prolongado y otras instalaciones de respuesta a emergencias y comunidades vulnerables que dependen de un suministro continuo y seguro de agua.

Asimismo, la medida propone evaluar la coordinación existente entre la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Departamento de Salud, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, los municipios y demás agencias concernidas. La experiencia acumulada durante eventos atmosféricos, terremotos y otras emergencias ha demostrado que la coordinación interagencial constituye uno de los elementos más importantes para una respuesta efectiva.

Otro aspecto de particular importancia es la seguridad física y operacional de las instalaciones críticas administradas por la AAA. La naturaleza estratégica de la infraestructura de agua potable obliga a evaluar continuamente los controles de acceso, sistemas de vigilancia, protocolos de monitoreo y estrategias de prevención frente a posibles actos de sabotaje, vandalismo o interferencia que pudieran comprometer la prestación del servicio de manera segura y continua.

La protección de la infraestructura crítica constituye un componente esencial de la seguridad pública. En consecuencia, resulta razonable y prudente que el Senado de Puerto Rico ejerza su facultad investigativa para conocer el estado de preparación de la Autoridad, identificar áreas susceptibles de fortalecimiento y formular las recomendaciones legislativas y administrativas que correspondan.

La Asamblea Legislativa posee amplias facultades de investigación y fiscalización sobre las instrumentalidades gubernamentales y las corporaciones públicas. El ejercicio de dichas facultades constituye una herramienta fundamental para garantizar la transparencia gubernamental y promover el mejor funcionamiento de los servicios esenciales que recibe la ciudadanía.



A tales fines, luego de evaluar el alcance y propósito de la medida, esta Comisión concluye que la investigación propuesta responde a un interés público y a preocupaciones legítimas y razonables sobre la capacidad de respuesta del sistema de agua potable ante emergencias y eventos extraordinarios. Igualmente, entiende que los hallazgos y recomendaciones que puedan surgir del proceso investigativo servirán para fortalecer la resiliencia y confiabilidad del sistema.

Por todo lo cual, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 560, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,



Thomas Rivera Schatz
Presidente

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

3^{ra} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 560

30 de junio de 2026

Presentada por el señor *Sánchez Álvarez*

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación sobre los protocolos, planes de contingencia y mecanismos de respuesta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ante situaciones de emergencia relacionadas con contaminantes en plantas de tratamiento y posibles actos de interferencia en instalaciones críticas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados es una corporación pública e instrumentalidad gubernamental autónoma del Gobierno de Puerto Rico, cuyos poderes y facultades se estiman y juzgan como una función gubernamental esencial. Dicho esto, es la entidad pública llamada a proveer y ayudar a proveer a los ciudadanos un servicio adecuado de agua y de alcantarillado sanitario y cualquier otro servicio o instalación incidental o propio de éstos.

A tales efectos, la Autoridad maneja todas las plantas, sistemas, instalaciones o propiedades utilizadas o utilizables o que tengan capacidad actual para uso futuro en el proceso para colección, purificación o disposición de las aguas servidas, incluyendo desperdicios resultantes de cualquier proceso de industria, manufacturación, negocio o comercio, o del desarrollo o aprovechamiento de cualesquiera recursos naturales, o de



cualquier parte integral de los mismos, y abarca plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, cloacas interceptoras, colectoras, laterales, tuberías forzadas, líneas troncales y todo accesorio y equipo, mejoras a cualquiera de dichas propiedades ya construidas o adquiridas o que se construyan o adquieran en el futuro y todas las propiedades, derechos, servidumbres, y franquicias relacionadas con dichas instalaciones y que la propia Autoridad considere necesarios o convenientes para el funcionamiento de las mismas, según se distribuyen a través de las regiones (Metro, Norte, Sur, Este y Oeste) en las cuales se divide su funcionamiento.

De igual manera, la AAA maneja todas las plantas, sistemas, instalaciones o propiedades utilizadas o utilizables o que tengan capacidad actual para uso futuro en el proceso para abastecimiento o distribución de agua o cualquier parte integral de éstas y abarca los sistemas de abastecimiento de agua, sistemas de distribución de agua, pantanos, pozos, tomas, caños matrices y laterales, acueductos, estaciones de bombeo, tanques elevados, plantas de filtros y de purificación bocas de agua, contadores, válvulas y equipo, mejoras a cualquiera de dichas propiedades ya construidas o adquiridas o que se construyan o adquieran en el futuro y todas las propiedades, derechos, servidumbres, y franquicias relacionadas con dichas instalaciones y que la propia Autoridad considere necesarios o convenientes para el funcionamiento de las mismas.

Hoy día, el servicio que ofrece la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, cubre un área de suministro de 3,535 millas cuadradas, que se proporciona a través de ocho (8) represas, 113 plantas de tratamiento de agua potable, 51 plantas de tratamiento de alcantarillado, alrededor de 3,800 instalaciones auxiliares (1,560 tanques, 1,977 estaciones de bombas y 249 pozos de agua) y más de 20,000 millas de tuberías de distribución y recolección¹.

Por tanto, ~~se sobreentiende que~~ los servicios que provee de la Autoridad están revestidos de un alto interés público, por considerarse estos como unos esenciales para la ciudadanía. Dicho esto, debe ser la más alta prioridad de la gerencia de la corporación

¹ <https://www.acueductos.pr.gov/nuestra-aaa/mision-vision-y-objetivos>

9

pública, velar porque esta cuente con protocolos, planes de contingencia y mecanismos de respuesta ágiles y eficientes, ante situaciones de emergencia relacionadas con contaminantes en plantas de tratamiento y posibles actos de interferencia en instalaciones críticas.

~~Han~~ Ha transcendido públicamente, la existencia de una preocupación pública generada por recientes incidentes que han afectado operaciones relacionadas con el sistema de agua potable. Ciertamente, cuando una planta de la Autoridad enfrenta una situación con posibles contaminantes, no puede haber improvisación. Tiene que existir un protocolo claro, rápido y público. La ciudadanía merece saber qué ocurrió, qué muestras se tomaron, quién certifica la seguridad del agua, cuánto tiempo toma restablecer el servicio y qué plan de emergencia se activa mientras se atienden situaciones como las aquí planteadas.

Así las cosas, se procura con esta investigación conocer cuáles son los protocolos oficiales que se activan ante la detección de contaminantes en una planta de tratamiento; cómo se coordinan los procesos de muestreo y análisis de laboratorio; qué mecanismos de comunicación existen entre la Autoridad, el Departamento de Salud, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y los municipios afectados; y cuáles son los planes de contingencia para garantizar el acceso a agua potable a comunidades, hospitales, égid~~as~~, escuelas, comercios e instituciones públicas y privadas.

Igualmente, se buscará examinar las medidas de seguridad implementadas en las instalaciones críticas de la ~~Autoridad de Acueductos y Alcantarillados~~ AAA, incluyendo los controles de acceso, sistemas de vigilancia, protocolos de monitoreo y estrategias de prevención ante posibles actos de sabotaje o interferencia que puedan afectar las operaciones. Por ser una infraestructura crítica, es imperativo que la ciudadanía cuente con información certera y confiable sobre el sistema de agua potable del que se sirve. Lamentablemente, existe un serio problema de contaminantes en las plantas que suplen en los municipios de Canóvanas y Loíza, y se hace imprescindible ~~cotejar~~ evaluar si existen

α

fallas en los protocolos, identificarlos y procurar una adecuada respuesta ante estas situaciones.

Con esta Resolución, se pretende crear las condiciones necesarias para que los municipios y la ciudadanía tengan acceso a la información más veraz y objetiva en tiempo real, sobre situaciones de emergencia relacionadas con contaminantes en plantas de tratamiento y posibles actos de interferencia en dichas instalaciones, y ~~como~~ cómo la Autoridad responde a estas.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Sección 1. - Ordenar a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones,
2 Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, a realizar
3 una investigación sobre los protocolos, planes de contingencia y mecanismos de
4 respuesta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ante situaciones
5 de emergencia relacionadas con contaminantes en plantas de tratamiento y posibles
6 actos de interferencia en instalaciones críticas.

7 Sección 2.- Como parte ~~inherente~~ de la investigación, la Comisión evaluará la
8 capacidad de respuesta de la ~~antes mencionada corporación pública~~ AAA cuando
9 ocurren eventos que puedan comprometer la calidad del agua, la continuidad del
10 servicio o la seguridad de la infraestructura que sostiene uno de los servicios
11 esenciales más importantes para la ciudadanía.

12 Sección 3.- La Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios
13 Públicos y Asuntos del Consumidor le rendirá al Senado de Puerto Rico, un informe
14 con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, incluyendo las acciones
15 legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de

9

- 1 esta investigación, en un término de tiempo no mayor de ciento veinte (120) días, luego
- 2 de aprobada esta Resolución.
- 3 Sección 4. - Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su
- 4 aprobación.

